

อสมท จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ซึ่งไม่ผิดแผกแตกต่างไปจากการใช้อำนาจของคณะกรรมการของนิติบุคคลเอกชนอื่น ๆ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้างต้น จึงมิได้เกิดจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินการทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบริการสาธารณะด้านสื่อสารมวลชน คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำขอท้ายคำฟ้องที่ขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว จึงมิใช่คดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดำเนินการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๖) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๒/๒๕๖๗)

๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒.๑.๑ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง

๑) ข้าราชการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) พนักงาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) ลูกจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) คณะบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง

เมื่อการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ และบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นนิติบุคคลจัดตั้งโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้ายานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าร่วมดำเนินการทางปกครองในการดำเนินการบริหารการเดินรถไฟฟ้ายานเมือง สายสีแดง อันเป็นกิจการบริการสาธารณะด้านการขนส่งผู้โดยสาร จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า ร.พ.ท. จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการบริหารกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมดำเนินการทางปกครองดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง อันถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๓๗/๒๕๖๖)

เมื่อการเคหะแห่งชาติเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นผู้ปฏิบัติงานในการเคหะแห่งชาติ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง อันถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๙/๒๕๖๗)

๒.๑.๒ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นคณะกรรมการซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล หรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๓๐/๒๕๖๖)

๒.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๓

อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๑. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๑.๑ การใช้อำนาจในการออกกฎ

๑.๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีลักษณะเป็นการออก “กฎ”

๑) กฎที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

(๑) กฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กฎที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

(๑) ระเบียบ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๖ (๑) ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีอำนาจในการออกหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม เมื่อระเบียบฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปเกี่ยวกับการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม โดยไม่ได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งหกฟ้องว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๖ (๑) โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น ทำให้ผู้ประกันตนที่ไม่มีสัญชาติไทยไม่มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมได้ เพราะมีคุณสมบัติไม่ตรงตามระเบียบดังกล่าว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนข้อ ๑๖ (๑) ของระเบียบฉบับนี้ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎ



โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๖/๒๕๖๗)

(๒) ประกาศ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการปลดกัญชาและกัญชงออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ นั้น เมื่อประกาศดังกล่าวเป็นประกาศกระทรวง จึงเป็นกฎหมายตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๗๗/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

เมื่อประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนรับรองและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (PEA Product Acceptance : PPA) และการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ Pre-Qualification Lists : PQL ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพของผู้ได้รับการรับรองและผู้ขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กำหนด ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน และเป็นการเฝ้าระวังผู้ได้รับการรับรองและผู้ขึ้นทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งจะนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดหา เพื่อนำมาใช้ในกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับดังกล่าวมีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่ได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีลักษณะเป็นกฎหมายตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศฉบับนี้ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยการออกกฎที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๕/๒๕๖๗)

๑.๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่ลักษณะของการออก “กฎ”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๑.๒ การใช้อำนาจในการออกคำสั่ง

๑.๒.๑ คำสั่งทางปกครอง

๑) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คำสั่งต่าง ๆ”

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีจ่ายค่าตอบแทนรายปีพร้อมเบี้ยปรับตามใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำที่ออกให้ผู้ฟ้องคดี กรณีแปลความได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์ขอให้ศาลเพิกถอนเงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาตดังกล่าวที่ระบุในข้อ ๘ ว่า ให้ผู้ได้รับอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำชำระค่าตอบแทนเป็นรายปี ปีละ ๗๓,๐๐๐ บาท ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ข้อ ๔ วรรคหนึ่ง (๗) และวรรคสอง ในวันที่มารับใบอนุญาต และในปีต่อไปให้เสียค่าตอบแทนในวันที่ได้รับใบอนุญาต กรณีจึงเป็นการโต้แย้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเสียค่าตอบแทนรายปีตามเงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ เมื่อคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเสียค่าตอบแทนรายปีเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้ง หรือมีผลกระทบต่องานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๘๑/๒๕๖๖)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการพาณิชย์ การประกันภัย การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การที่ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมโครงการเราชนะในฐานะผู้ประกอบการ ถือเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการสิ้นสุดของการได้รับสิทธิประโยชน์ตามโครงการเราชนะ และข้อสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งอนุมัติไว้ โดยหากผู้ฟ้องคดีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเราชนะ ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ที่จะต้องคืนเงินหรือชำระค่าเสียหายดังกล่าวด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ กค ๑๐๐๔/สนค./ว ๓๙๗ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๓,๕๕๗,๔๗๐ บาท ให้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าว เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ที่เข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการเราชนะ และข้อเท็จจริงที่ชี้แจงโต้แย้งไม่สอดคล้องกับธุรกรรมการรับชำระเงินจากโครงการฯ นั้น หนังสือฉบับดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขประกอบการออกคำสั่งทางปกครองที่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดี



ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการเราชนะดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และโดยที่หนังสือฉบับข้างต้น มีเนื้อหาที่เป็นการระงับสิทธิประโยชน์ของผู้ฟ้องคดี และได้วินิจฉัยถึงผลของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเราชนะที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องคืนเงินเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีได้รับตามโครงการเราชนะ หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจตามเงื่อนไข ประกอบการออกคำสั่งทางปกครองที่อนุวัติให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเราชนะ และเป็นการใช้อำนาจตามข้อ ๒๐ ของหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและเรื่องร้องเรียน สำหรับโครงการเราชนะ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีอำนาจพิจารณาสั่งการ ตามผลการวินิจฉัยของคณะทำงานฯ กรณีจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผล เป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลดังที่กล่าวมาแล้ว หนังสือข้างต้นจึงมีลักษณะเป็นคำสั่ง ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือดังกล่าวและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๐๕/๒๕๖๖ ที่ ๑๒๗๕/๒๕๖๖ ที่ ๑๒๙๗/๒๕๖๖ ที่ ๑๓๐๙/๒๕๖๖ ที่ ๑๓๑๘/๒๕๖๖ ที่ ๑๓๓๐/๒๕๖๖ ที่ ๑๓๖๘/๒๕๖๖ ที่ ๑๓๗๐/๒๕๖๖ ที่ ๑๓๗๗/๒๕๖๖ ที่ ๑๓๘๐/๒๕๖๖ ที่ ๑๓๙๘/๒๕๖๖ ที่ ๑๓๙๙/๒๕๖๖ ที่ ๑๔๗๓/๒๕๖๖ ที่ ๑๔๕๒/๒๕๖๖ ที่ ๑๔๕๔/๒๕๖๖ ที่ ๑๔๕๕/๒๕๖๖ ที่ ๑๔๕๙/๒๕๖๖ ที่ ๑๖๔๕/๒๕๖๖ ที่ ๑๖๖๒/๒๕๖๖ ที่ ๑๖๙๖/๒๕๖๖ ที่ ๑๖๙๗/๒๕๖๖ ที่ ๑๗๒๖/๒๕๖๖ ที่ ๑๗๒๘/๒๕๖๖ ที่ ๑๗๓๑/๒๕๖๖ ที่ ๑๙๘๕/๒๕๖๖ ที่ ๑๙๘๖/๒๕๖๖ และที่ ๑/๒๕๖๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “หนังสือต่าง ๆ”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “มติของสภาหรือคณะกรรมการ”

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมอบอำนาจให้นาง ส. ว่าจ้างผู้ร้องสอด เป็นทนายความดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาให้กับผู้ฟ้องคดี แต่ภายหลังผู้ร้องสอดกลับผิดข้อตกลง เกี่ยวกับการจ้างว่าความ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งบอกเลิกการว่าจ้างและให้ผู้ร้องสอดคืนเงินให้แก่ ผู้ฟ้องคดี แต่ปรากฏว่าผู้ร้องสอดไม่คืนเงิน จึงเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องผู้ร้องสอดและนาง ส. ต่อศาลจังหวัดมีนบุรี จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำกล่าวหาต่อประธานกรรมการมรรยาททนายความ กล่าวหาผู้ร้องสอดว่าประพฤติผิดมรรยาททนายความ โดยคณะกรรมการมรรยาททนายความมีมติ ให้ลงโทษลบชื่อผู้ร้องสอดออกจากทะเบียนทนายความ แต่ภายหลังคณะกรรมการสภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีมติกลับคำสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการมรรยาททนายความเป็นให้ยกคำกล่าวหา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว ในกรณีนี้ แม้การพิจารณา



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

มีมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ก็ตาม แต่ก็ย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้กล่าวหา และโดยที่มติดังกล่าว มีลักษณะเป็นการรับรองการกระทำของบุคคล จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีไข้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง โดยตรง แต่ย่อมเห็นได้ว่ามติดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีในฐานะเป็นผู้กล่าวหา จึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีย่อมมีฐานะเป็นคู่กรณีตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๐๖/๒๕๖๖)

๔) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุญาต”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุมัติ”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คำวินิจฉัยอุทธรณ์”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “ประกาศ”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การรับจดทะเบียน”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๙) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒.๒ คำสั่งทางปกครองทั่วไป

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับองค์วิชาชีพ

ประกาศสภาวิศวกร ที่ ๙/๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๘) ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นการใช้อำนาจในการดำเนินการเลือกตั้งของนายก สภาวิศวกร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะของคณะกรรมการสภาวิศวกร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจ ตามกฎหมายของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นการมุ่งหมายให้ใช้บังคับกับกรณีใด



กรณีหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง กล่าวคือ ใช้บังคับเฉพาะกับการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๘) เพียงครั้งนี้เท่านั้น อีกทั้งมีได้ระบุบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง จึงเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าว จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓/๒๕๖๓)

๑.๒.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการฟ้องโต้แย้งคำสั่งที่พิพาทเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) โดยไม่ระบุว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งประเภทใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒.๔ กรณีที่ “ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง”

๑) กระบวนการภายในฝ่ายปกครอง

(๑) การพิจารณาทางปกครองเพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) การตอบข้อหารือภายในหน่วยงานทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) การให้ความเห็นหรือคำแนะนำ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีขอแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้าน โดยไม่ได้พิมพ์ทะเบียนบ้านย้ายออก ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเขตบางขุนเทียนจึงมีหนังสือถึงเจ้าบ้าน เพื่อนำทะเบียนบ้านไปให้นายทะเบียนจำหน่ายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากทะเบียนบ้าน โดยด่วน โดยระบุว่าหากไม่ไปดำเนินการอาจทำให้บุคคลดังกล่าวอ้างอิงที่อยู่เพื่อใช้ในทางมิชอบได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหนังสือดังกล่าวมีข้อความที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสื่อมเสียชื่อเสียง และได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง โดยที่ยังมิได้มีการกระทำผิดใด ๆ ตามที่สำนักงานเขตบางขุนเทียนกล่าวอ้าง จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม หนังสือดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามข้อ ๙๐ ของระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นเพียงการแจ้งให้เจ้าบ้านนำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาดำเนินการจำหน่ายชื่อผู้อยู่ในบ้านที่ย้ายที่อยู่ออกจากบ้านเพื่อเปลี่ยน



ภูมิลำเนาตามมาตรา ๓๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ หนังสือฉบับดังกล่าว จึงยังไม่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้งรับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล อันจะถือเป็นคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใด (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๕๒/๒๕๖๖)

(๔) แนวปฏิบัติของหน่วยงานทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) การรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐคัดค้านการรังวัดที่ดินของเอกชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) การใช้สิทธิตามสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗) กรณีอื่น ๆ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของเทศบาลเมืองชัยภูมิ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามหนังสือ ที่ ชย ๕๒๐๐๓/๔๗๘๐ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ให้ผู้ฟ้องคดี ขนย้ายทรัพย์สินออกจากแผงหมายเลข ๓๒๒ ในตลาดเทศบาล ๑ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟัง ในเบื้องต้นได้ว่า มูลเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือดังกล่าว สืบเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่มี นิติสัมพันธ์กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในอันที่จะมีสิทธิใช้ประโยชน์จากแผงหมายเลข ๓๒๒ ซึ่งเป็นทรัพย์สิน ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และไม่อาจอ้างสิทธิของบุคคลใดเพื่อทำการค้าที่แผงดังกล่าวได้ และมีได้ เป็นผลจากการใช้สิทธิตามสัญญาระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับนาง น. ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ทำสัญญา เช่าแผงค้าขายดังกล่าว และแม้หนังสือฉบับที่พิพาทจะได้จัดทำขึ้นโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นราชการ



ส่วนท้องถิ่น อันมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดียื่นย้ายทรัพย์สินออกจากแผงขายสินค้าที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิใช้ประโยชน์ดังกล่าว เป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการดำเนินการจัดหาประโยชน์จากตลาดเทศบาล ๑ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของตนเช่นเดียวกับเอกชนผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่พึงต้องกระทำการใด ๆ เพื่อรักษาประโยชน์ในทรัพย์สินของตนเท่านั้น หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจึงมิใช่การใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่จะมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี อันจะถือเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อเหตุพิพาทตามคำฟ้องมิได้เกิดจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คดีนี้จึงไม่มีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๓๓/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามหนังสือ ที่ ชม ๐๐๒๐.๑๒/๑๓๒๑๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น เมื่อหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นหนังสือที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีถึงจังหวัดเชียงใหม่ เสนอความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นการดำเนินการตามคำสั่งของศาลจังหวัดเชียงใหม่ที่มีคำสั่งให้กรมที่ดินตรวจสอบและทำความเข้าใจเสนอต่อศาลว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ต่อเนื่องมาจากบุคคลซึ่งได้ครอบครองหรือผู้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับหรือไม่ เพื่อประกอบการพิจารณาของศาลจังหวัดเชียงใหม่ในคดีหมายเลขดำที่ รศ.๑๓/๒๕๖๓ อันเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือดังกล่าวจึงเป็นเพียงการเสนอความเห็นต่อศาลยุติธรรมตามกฎหมายไม่ได้เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระบุ ซึ่งสิทธิหรือหน้าที่ในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ จึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในอันที่ผู้ฟ้องคดีจะฟ้องขอให้เพิกถอนความเห็นตามหนังสือดังกล่าวได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๘๕/๒๕๖๖)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบห้าปลูกสร้างบ้านเรือนและอยู่อาศัยในที่ดินบริเวณริมคลองซอยที่ ๕ ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นายอำเภอรัญบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกหนังสือรับรองที่ ๒๐๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ให้แก่นาย ส. โดยรับรองว่า บ้านเลขที่ ๖๑/๖ หมู่ที่



ตำบล อำเภอ และจังหวัดดังกล่าว เป็นกรรมสิทธิ์ของนาย ส. และปลูกสร้างในที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมรถของหม่อมราชวงศ์ ส. ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๘๔๖ ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบห้าเห็นว่าที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าวยังมีข้อพิพาทว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมรถของหม่อมราชวงศ์ ส. หรือมีการออกโฉนดที่ดินทับซ้อนกับที่ดินริมคลองซอยที่ ๕ อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกหนังสือรับรองดังกล่าวมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๕ ซึ่งปลูกสร้างบ้านอยู่ในที่ดินบริเวณเดียวกันกับนาย ส. ต้องยอมรับโดยปริยายว่าได้อาศัยและปลูกสร้างบ้านในที่ดินของหม่อมราชวงศ์ ส. จนนำไปสู่การถูกฟ้องขับไล่ให้ออกจากที่ดินแปลงพิพาท ขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือรับรองของผู้ถูกฟ้องคดีฉบับที่ออกให้แก่ นาย ส. นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกหนังสือรับรองฉบับพิพาทโดยรับรองว่า บ้านเลขที่ ๖๑/๖ เป็นกรรมสิทธิ์ของนาย ส. และปลูกสร้างในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๘๔๖ อันเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมรถของหม่อมราชวงศ์ ส. สืบเนื่องจากนาย ส. ได้ยื่นคำขอให้ออกหนังสือรับรองดังกล่าว เพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารประกอบการทำธุรกรรมซื้อขายสิ่งปลูกสร้าง (บ้าน) การออกหนังสือรับรองที่พิพาทจึงเป็นเพียงการรับรองตามข้อเท็จจริงว่าบ้านเลขที่ ๖๑/๖ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนาย ส. มีอยู่จริง และปลูกสร้างอยู่ในที่ดินตามโฉนดที่ดินที่บ้านเรือนนั้นตั้งอยู่เท่านั้น อันเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่มีกิจธุระตามสมควรตามหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เพื่อให้ นาย ส. นำหนังสือรับรองดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ยื่นคำขอ ซึ่งหนังสือรับรองที่พิพาทมิได้ก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ ทั้งในสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดิน ตลอดจนมิได้รับรองรวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบห้าว่าปลูกสร้างในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๘๔๖ และได้เป็นการยืนยันหรือรับรองสิทธิในที่ดินว่าเป็นของกรมรถของหม่อมราชวงศ์ ส. หรือของบุคคลใด ส่วนการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๘๔๖ จะเป็นการออกทับซ้อนที่ดินแนวเขตชลประทานบริเวณริมคลองซอยที่ ๕ อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบห้าหรือไม่ ก็เป็นกรณีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไปดำเนินการพิสูจน์สิทธิในที่ดินอีกเรื่องหนึ่ง ฉะนั้น หนังสือรับรองฉบับพิพาทจึงมิได้มีผลกระทบต่องานภาพของสิทธิของผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบห้า อันจะมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๘๙/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีฟ้องว่า การจัดทำทะเบียนวัดพระธาตุศรีสองรักในระบบทะเบียนวัดหนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ ๑๑ หน้าที่ ๗๖ และหนังสือรับรองสถานภาพวัดพระธาตุศรีสองรัก ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากพระธาตุศรีสองรักมิใช่วัด ขอให้ศาลเพิกถอนทะเบียนวัดพระธาตุศรีสองรัก หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ ๑๑ หน้าที่ ๗๖ และหนังสือรับรองสถานภาพวัดพระธาตุศรีสองรัก นั้น กรณีแม้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ



กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เมื่อการจัดทำทะเบียนวัดพระธาตุศรีสองรักในระบบทะเบียนวัด หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ ๑๑ หน้าที่ ๗๖ เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัดต่าง ๆ มาจัดระเบียบเพื่อสร้างฐานข้อมูลของวัดทั่วราชอาณาจักรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความสะดวกต่อการจัดการข้อมูลของส่วนราชการ เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัดทั่วราชอาณาจักรให้เป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการใช้ประโยชน์เพื่อการอ้างอิง กรณีหาได้มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกำหนดให้การเป็นวัดเกิดขึ้นได้ โดยการบันทึกที่ดินนั้นลงในทะเบียนวัดหรือหนังสือประวัติวัด ส่วนการออกหนังสือรับรองสถานภาพวัดพระธาตุศรีสองรัก ก็เป็นเพียงการรับรองตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับวัดใช้แสดงต่อองค์กรที่ต้องการหลักฐานดังกล่าวเท่านั้น ลำพังเพียงหนังสือรับรองสถานภาพวัด มิได้มีผลตามกฎหมายให้เกิดเป็นวัดเช่นกัน จึงเห็นว่า การจัดทำทะเบียนวัดของผู้ดำเนินการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรของกรมการศาสนา และหนังสือรับรองสถานภาพวัดของผู้ดำเนินการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่ได้มีผลทางกฎหมายก่อให้เกิดการเป็นวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แต่อย่างใด การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมิได้มีผลที่กระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่โดยตรงของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งเป็นประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่มีจิตศรัทธาต่อพระธาตุศรีสองรัก จึงมิใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๑๐/๒๕๖๖)

๑.๓ การใช้อำนาจกระทำการอื่นใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ การละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

๑.๔.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ร่วมกันเข้าซื้อกับประชาชนอื่นมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขอให้ระงับการก่อสร้างและติดตั้งเสาโครงเหล็กเพื่อใช้เป็นเสาโทรคมนาคมส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และสถานีวิทยุคมนาคม ณ บ้านหลังหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยไม่ตรวจสอบและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดี



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ทั้งสองทราบ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งให้บริษัท อ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ระวังการก่อสร้างและติดตั้งเสาโครงเหล็กดังกล่าว นั้น กรณีเป็นการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๒๖/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดง พบว่า เครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติไม่สามารถใช้ได้กับธนบัตรซึ่งผลิตจากพอลิเมอร์ ชนิดราคา ๒๐ บาท แต่สามารถใช้ธนบัตรแบบเก่าที่ผลิตจากกระดาษชำระค่าบริการได้ ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนต่อบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติดังกล่าว แต่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพิกเฉยไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหา ดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันปรับปรุงเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าอัตโนมัติของรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดง ทุกสถานีและทุกเครื่องให้สามารถใช้ธนบัตรชนิดราคา ๒๐ บาท ซึ่งผลิตจากพอลิเมอร์ได้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๓๗/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเคยยื่นฟ้องอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี (อธิบดีกรมเจ้าท่า เดิม) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีนี้) ร้อยตำรวจเอก ส. และนาง ห. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในคดีนี้) ต่อศาลปกครอง ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดเป็นคดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๒๕/๒๕๔๘ โดยมีสาระสำคัญบางส่วนวินิจฉัยว่า บางส่วนของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๑๑ ตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยสภาพ ประเภทที่ชายตลิ่งตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยา และพิพากษาให้อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลรักษาที่ดินพิพาท ด้วยการสั่งให้ร้อยตำรวจเอก ส. และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำที่ดินพิพาทให้มีสภาพเดิม ต่อมา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีจึงนำข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวไปแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ดำเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๑๑ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะส่วนที่เป็นทางน้ำสาธารณะ แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ยอมรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๑๑ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



เฉพาะส่วนที่เป็นทางน้ำสาธารณะ นั้น เมื่อพิจารณาคำขอท้าทายคำฟ้องคดีนี้ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า แม้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๑๑ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะส่วนที่เป็นทางน้ำสาธารณะ โดยกล่าวอ้างคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๒๕/๒๕๔๘ ซึ่งในคำบังคับของคดีดังกล่าวมิได้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ ความชอบด้วยกฎหมายในการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๑๑ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นคำสั่ง ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างในคดีนี้ว่า ในการปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว อธิบดี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนหินเพื่อทำที่ดินพิพาท ให้มีสภาพเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดดังกล่าวไปแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ดำเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๑๑ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะส่วนที่เป็นทางน้ำสาธารณะ เพื่อไม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินดังกล่าวเพื่อขัดขวางการใช้ประโยชน์ ของผู้ฟ้องคดีและประชาชนอื่นได้อีกต่อไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ยอมรับเรื่องไว้พิจารณาแล้วมีคำสั่ง เพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๑๑ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นที่เห็นได้ว่าจะไม่มีคดีพิพาท เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๑๑ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ศาลปกครอง จะพิจารณาเพื่อควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในการออกโฉนดที่ดินดังกล่าว ซึ่งเป็นคำสั่ง ทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงแต่ไม่ยอมรับเรื่องดังกล่าวที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๑๑ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะส่วนที่เป็นทางน้ำ สาธารณะไว้พิจารณา จึงเป็นกรณีผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๑๑ บางส่วนดังกล่าวข้างต้นไว้พิจารณา คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๑๙/๒๕๖๓)

๑.๔.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ แจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๑) ว่า คณะกรรมการการฯ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๖๕ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการออก หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง และแนวเขตที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ฉบับที่ ๔๑๓๐/๒๕๑๕



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ โดยควรกำหนดให้มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐที่มีความเชี่ยวชาญด้านแผนที่และประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๑ ไม่ดำเนินการตามมติดังกล่าว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๑ ดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและแนวเขตที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฉบับดังกล่าว นั้น เมื่อมติคณะกรรมการดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรฝ่ายบริหารเท่านั้น มติดังกล่าวมิใช่หน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๑ ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๐๘/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งถูกลงโทษไล่ออกจากราชการชำระคืนเงินเดือนและเงินอื่น ๆ ที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิและโดยปราศจากมูลหนี้ที่จะอ้างได้ตามกฎหมาย กรณีเป็นเพียงการฟ้องเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหน้าที่ตามปกติทั่วไป เงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับไปมีลักษณะเป็นเพียงลามิครวได้ที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอาจเรียกคืนได้เท่านั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่คืนเงินที่ได้รับไปเกินสิทธิ จึงมิใช่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และมีใช้การกระทำละเมิดหรือความรับผิดชอบอย่างอื่นอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย คำฟ้องข้อหานี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดชอบอย่างอื่นอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองชั้นต้นที่รับคำฟ้องไว้พิจารณาก่อนวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก เพื่อโต้แย้งว่าคำฟ้องในข้อหานี้อยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกลับละเลยปล่อยให้เวลาล่วงไปจนกระทั่งศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณามีคำพิพากษาในข้อหานี้แล้ว จึงหยิบยกข้อโต้แย้งเรื่องเขตอำนาจศาลขึ้นมากล่าวอ้างในคำอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด กรณีเช่นนี้จึงไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ศาลปกครองสูงสุดจะรับไว้พิจารณาได้ ดังนั้น คำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่โต้แย้งเรื่องเขตอำนาจศาลนี้ จึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ศาลปกครองสูงสุดไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๒๕/๒๕๖๗ (ประชุมใหญ่))

กรณีพิพาทเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

กรณีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของนาย บ. และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๕๘๗ เลขที่ดิน ๑๐ ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอสรีมหาโพธิ



จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับนาย บ. นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ถอนการยึดหรืออายัด และยกเลิกคำสั่งห้ามโอนที่ดินแปลงดังกล่าว โดยมีเหตุแห่งการฟ้องคดีมาจากการที่นาย บ. ต้องคำพิพากษาคดีอาญาของศาลจังหวัดปราจีนบุรี คดีหมายเลขแดงที่ ๑๕๕๔/๒๕๖๐ ว่า มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ฐานผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา) ฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย และให้ลงโทษจำคุก ๖ ปี ปรับ ๑๐๐,๐๐๐ บาท คดีถึงที่สุดแล้ว ต่อมา คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินได้วินิจฉัยว่าที่ดินโฉนดที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดดังกล่าวและมีคำสั่งให้อายัดไว้ ซึ่งศาลจังหวัดปราจีนบุรีได้มีคำสั่งเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ร.๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้รับที่ดินพิพาทให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น เห็นว่า โดยที่การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นมูลเหตุโดยตรงและเป็นหลักฐานที่สำคัญในการวินิจฉัยชี้ขาดว่า ทรัพย์สินที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินสั่งให้ยึดหรืออายัดไว้ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่จะต้องรับหรือไม่ การร้องขอให้รับทรัพย์สินตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นส่วนหนึ่งของความผิดหรือมาตรการลงโทษในทางทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คำสั่งของศาลจังหวัดปราจีนบุรีที่ให้รับทรัพย์สิน จึงเป็นคำสั่งในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา แม้ต่อมาจะมีการตราพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้นใช้บังคับโดยมาตรา ๔ บัญญัติให้ยกเลิกพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิกพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ มิได้กำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ อันเป็นกรณีกฎหมายที่บัญญัติขึ้นใช้บังคับในภายหลังยกเลิกความผิดตามกฎหมายเดิม ทำให้การกระทำของนาย บ. ไม่เป็นความผิดและไม่ต้องรับโทษทางอาญาอีกต่อไปก็ตาม แต่เนื่องจากศาลจังหวัดปราจีนบุรีได้มีคำสั่งให้รับทรัพย์สินตกเป็นของกองทุนฯ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมไม่มีอำนาจที่จะพิจารณาคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ หากแต่จะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และเป็นอำนาจของศาลจังหวัดปราจีนบุรีที่จะมีคำสั่งเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว กรณีตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงสืบเนื่องมาจากการงดเว้นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งมีใช้การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๕/๒๕๖๓)



๑.๕ การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่

๑.๕.๑ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

กรณีการฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชำระค่าเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเผยแพร่คำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งสองในเว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่ามีอำนาจหน้าที่เปิดเผยข้อมูลการลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๒๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของผู้ถูกฟ้องคดีในขณะนั้น ตั้งแต่วันที่เผยแพร่ข้อมูลจนถึงวันฟ้อง นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๕/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เทศบาลตำบลอิสาณ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจิก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) นาย ป. ช่างรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) คณะกรรมการนำชี้และตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะพื้นที่ป่าเขาน้อย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) คณะกรรมการตรวจสอบแนวเขตตำบลเสม็ด ตำบลอิสาณ และตำบลสวายจิก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘) สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙) อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๑) ดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฉบับที่ ๔๑๓๐/๒๕๑๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบเอ็ด โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบเอ็ดได้รับความเสียหายโดยถูกกล่าวหาว่าบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ตำบลเสม็ด ถูกดำเนินคดีอาญา และเสียสิทธิในการนำที่ดินดังกล่าวไปขอออกเอกสารสิทธิ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่สืบเอ็ดร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบเอ็ดพร้อมดอกเบี้ย นั้น กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๐๘/๒๕๖๖)

๑.๕.๒ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑.๕.๓ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกคำสั่ง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง นั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องเรียกค่าเสียหายกรณีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๕/๒๕๖๖)

๑.๕.๔ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า นายอำเภอน้ำเย็น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) นายกเทศมนตรีตำบลโขง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เทศบาลตำบลโขง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติไม่ตรวจสอบว่าการก่อสร้างอาคารสำนักงานของผู้ฟ้องคดีทับทางสาธารณประโยชน์หรือไม่ และในระหว่างการก่อสร้าง ไม่ทำการควบคุมตรวจสอบว่าการก่อสร้างอาคารอยู่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๓๐๗ ของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ อีกทั้งยังไม่ดำเนินการใด ๆ เมื่อเห็นว่าการก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ กลับปล่อยให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ แล้วต่อมาภายหลังมีผู้ร้องเรียนว่ามีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แต่งตั้งได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วพบว่า ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานทับทางสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะได้ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาน้ำเย็น รังวัดตรวจสอบทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งหากผลการรังวัดปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างทับทางสาธารณประโยชน์จริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะพิจารณามีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารสำนักงานดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ต่อไป จากนั้นเจ้าพนักงานที่ดินได้ทำการรังวัดตรวจสอบแล้ว ผลการรังวัดปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารสำนักงานทับทางสาธารณประโยชน์จริง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารสำนักงานส่วนที่ทับทางสาธารณประโยชน์ จะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องรื้อถอนอาคารสำนักงานดังกล่าวและสร้างอาคารสำนักงานใหม่ ขอให้ศาลมีคำพิพากษา



หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเจ็ดร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่และค่าเช่าตึกที่ทำการสำนักงานของผู้ฟ้องคดีจนกว่าจะมีอาคารสำนักงานหลังใหม่ นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๖๐/๒๕๖๖)

๑.๕.๕ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นการกระทำละเมิดจากกรณีใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕.๖ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การประกันภัย การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีฟ้องว่า ปลัดจังหวัดเพชรบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) หักเงินบำนาญของผู้ฟ้องคดีเพื่อชำระหนี้สหกรณ์เพิ่มขึ้น เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ งดหรือระงับการหักเงินบำนาญของผู้ฟ้องคดี และให้กรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น แม้บทบัญญัติมาตรา ๔๒/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ จะกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่หักเงินเดือนหรือเงินบำนาญของสมาชิกสหกรณ์เพื่อชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ก็ตาม แต่การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงานของสหกรณ์ตามที่พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว บัญญัติไว้เท่านั้น มิได้มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทางปกครอง หรือดำเนินกิจการทางปกครองแต่ประการใด ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หักเงินบำนาญของผู้ฟ้องคดีเพื่อชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ก็เป็นไปตามความยินยอมเป็นหนังสือของผู้ฟ้องคดีที่มอบให้แก่สหกรณ์ไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งถือว่าหนังสือความยินยอมของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการชำระหนี้ตามสัญญาที่ยึดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นนิติสัมพันธ์ทางแพ่ง ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ งดหรือระงับการหักเงินบำนาญของผู้ฟ้องคดี และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๖๕/๒๕๖๖)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า การกระทำของจิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ได้เลื่อนนัดตรวจของผู้ฟ้องคดี และนาง พ. ผู้ช่วยดูแลผู้ป่วยจิตเวช เรือนจำกลางบางขวาง ที่ได้รับยาแทนผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยินยอม และไม่ดำเนินการนัดหมายจิตแพทย์ให้ผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น แม้ว่าโรงพยาบาลของรัฐจะมีภารกิจในการให้บริการสาธารณะทางด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป แต่การที่จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลได้เลื่อนนัดตรวจของผู้ฟ้องคดี เป็นกระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปของแพทย์ในการสั่งการเพื่อตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วย มิใช่เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือใช้อำนาจทางปกครอง ส่วนการนัดหมายจิตแพทย์ให้ผู้ฟ้องคดีเพื่อเข้ารับการตรวจรักษา และการประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นให้ผู้ฟ้องคดี ถือว่าเป็นขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำ ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปในการให้บริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในเรือนจำเท่านั้น มิใช่การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการใช้อำนาจทางปกครอง ดังนั้น เมื่อการปฏิบัติหน้าที่ของจิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลอันเป็นมูลเหตุพิพาท และการปฏิบัติหน้าที่ของนาง พ. เป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย คดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่นตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๙/๒๕๖๓)

๑.๖ สัญญาทางปกครอง

๑.๖.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง

๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

(๑) สัญญาสัมปทาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) สัญญาให้จัดทำบริการสาธารณะ

(๒.๑) สัญญาร่วม

กรณีผู้ฟ้องคดีและบริษัท ขนส่ง จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทำสัญญาร่วม โดยให้ผู้ฟ้องคตินำรถตู้มาร่วมวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารในเส้นทางสายที่ ๙๕๓ กรุงเทพมหานคร-ท่าช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคู่สัญญามีฐานะเป็นนิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม มีวัตถุประสงค์ในการ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕